

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE CAROLINA
SALA SUPERIOR

SARY ABIGAIL ORONA MENDOLA

DEMANDANTE,

V.

EMANUEL RODRÍGUEZ DÁVILA

DEMANDADO.

CIVIL NÚM. CA2025RF00467

SALA: 407

SOBRE:

AUTORIZACIÓN JUDICIAL Y
LIQUIDACIÓN COMUNIDAD
POST GANANCIAL

**MOCIÓN SOBRE INCUMPLIMIENTO CON DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
SEGÚN LA REGLA 34.1 DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y EN SOLICITUD DE REMEDIO**

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante, **Sary Abigail Orona Mendola**, por medio de la representación legal que suscribe, y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

1. El 18 de febrero de 2024, la parte demandante, le cursó un Primer Requerimiento de Producción al demandado, Emanuel Rodríguez Dávila. Véase **Anejo 1**.
2. La fecha para entregar el requerimiento era 27 de marzo de 2026.
3. La parte demandada incumplió con dicho requerimiento de producción de documentos.
4. En seguimiento a la producción de documentos requerida, el 26 de marzo de 2026 le enviamos vía correo electrónico a la parte demandada por conducto de su representación legal. Véase **Anejo 2**.
5. Ante la falta de respuesta de la parte demandada, el 6 de abril de 2026 le enviamos un segundo correo electrónico solicitando la producción de documentos. Véase **Anejo 3**.
6. Al día de hoy, no hemos recibido ninguna respuesta de la representación legal, ni hemos recibido los documentos requeridos en la producción.
7. Ante este hecho, la parte demandante necesita auxilio de este Honorable Tribunal para atender esta controversia.

CERTIFICACIÓN DE GESTIONES REALIZADAS

8. La Regla 34.1 de las Reglas de Procedimiento Civil requiere que para que este Tribunal considere una controversia en torno al descubrimiento de prueba habrá que

certificar que se ha realizado esfuerzos razonables, con prontitud y de buena fe para resolver los asuntos.

9. **Certificamos que hemos realizado todas las gestiones pertinentes con la representación legal de la otra parte para obtener los documentos requeridos.**

REMEDIOS SOLICITADOS

10. La Regla 34.2 de las nuevas Reglas de Procedimiento Civil, establece que cuando una parte se niega a descubrir lo solicitado, la parte promovente podrá requerir bajo moción que ordene que se obligue a descubrir lo solicitado.

11. La parte compareciente en este caso, solicita a este Hon. Tribunal que: Ordene a la parte demandada cumplir con el mecanismo de descubrimiento cursado.

12. La Regla 34.2 (c) establece que luego de darle la oportunidad de ser oído, el Tribunal podrá imponer a la parte que incumplió el importe de los gastos incurridos en la obtención de la orden incluyendo los honorarios de abogado.

13. Por tal razón, solicitamos que se le imponga a la parte demandada el pago de los gastos y los honorarios de abogado que ha tenido que incurrir la parte demandante compareciente ante el incumplimiento. Se solicita la cantidad de \$400.00 correspondientes por este concepto.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo aquí expuesto, declare HA LUGAR esta moción y conceda los remedios solicitados y emita cualquier pronunciamiento que en derecho proceda.

Certificamos notificación simultánea mediante su presentación ante el **SUMAC**.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Carolina, Puerto Rico hoy **29** de **abril** de **2026**.

f/ **Mónica Timothée Vega**

LCDA. MÓNICA TIMOTHÉE VEGA
RUA 17256
lcda.mtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC
PO Box 29194 San Juan PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com

f/ **Francisco J. Timothée Vega**

LCDO. FRANCISCO J. TIMOTHÉE VEGA
RUA 18544
lcdo.fjtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC
PO Box 29194 San Juan PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com